

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 639/2530	นาย ตระการ แซ่ลี้ม กับพวก	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	การสื่อสารแห่งประเทศไทย	โจทก์
	บริษัท กา รันต์วิศว์ จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 374

จำเลยร่วมว่าจ้างจำเลยให้ก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสัญญาจ้างข้อ 14 ระบุว่า 'ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลา ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว' สัญญาข้อนี้เป็นเพียงการกำหนดให้สิทธิแก่จำเลยร่วมที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จำเลยร่วมจะต้องจ่ายแก่จำเลย จ่ายให้แก่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างของจำเลยได้หากว่าจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ เพื่อให้งานก่อสร้างของจำเลยร่วมสำเร็จลุล่วงไปโดยเรียบร้อยมิใช่เป็นหน้าที่ของจำเลยร่วมที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ จำเลยร่วมไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ โจทก์จะอาศัยข้อสัญญาดังกล่าวบังคับให้จำเลยร่วมชำระค่าจ้างแก่โจทก์หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์ทั้งสามสิบสี่เข้าทำงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสามเสนใน โดยจำเลยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจากการสื่อสาร แห่งประเทศไทย จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน ตามบัญชีท้ายฟ้องให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่าจำเลยได้ส่งมอบงานให้การสื่อสาร ฯ แล้วการสื่อสาร ฯ ไม่ยอม จ่ายค่าจ้างงวดที่ 7, 8 จำนวน 1,115,858 บาทให้แก่จำเลยโจทก์จึงไม่ได้รับค่าจ้าง จากจำเลยตามสัญญาจ้างระหว่างการสื่อสาร ฯ กับจำเลยข้อ 14 ให้อำนาจโจทก์ที่จะ เรียกเอาค่าจ้างจากการสื่อสารโดยตรงจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกการสื่อสาร ฯ เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลแรงงานกลาง ส่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่าโจทก์กับจำเลยร่วมไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันจำเลยร่วมจะจ่าย ค่าจ้างให้โจทก์หรือไม่อยู่ในดุลพินิจของจำเลยร่วมและจำเลยได้โอนสิทธิเรียกร้อง การรับเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาให้แก่ธนาคารกรุงเทพ ฯ จำกัดแล้ว โจทก์ไม่มี สิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างจากจำเลยร่วมขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมชำระเงินให้โจทก์ทั้งสามสิบ สี่ตามฟ้อง

จำเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าจำเลยร่วมกับจำเลยได้ทำสัญญาจ้างงาน ก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสามเสนในซึ่งข้อ 14 ระบุว่า 'ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและ กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว ฯลฯ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยร่วมไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์จำเลยร่วมจึงไม่ใช่นายจ้างของโจทก์ตามสัญญาจ้างแรงงานเพราะฉะนั้นจำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ส่วนสัญญาจ้างงานก่อสร้าง ฯ ข้อ 14 นั้นเห็นว่าเป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้งานก่อสร้างของจำเลยสำเร็จลุล่วงไปได้โดยเรียบร้อยใช้บังคับกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองเป็นเพียงการกำหนดให้สิทธิแก่จำเลยร่วมที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จำเลยร่วมจะต้องจ่ายให้แก่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างของจำเลยได้หากว่าจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์โดยจำเลยยินยอมให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินค่าจ้างที่จำเลยได้รับไปจากจำเลยร่วมเท่านั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของจำเลยร่วมที่จะต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวโจทก์จะอาศัยข้อสัญญาดังกล่าวบังคับให้จำเลยร่วมชำระค่าจ้างแก่โจทก์ด้วยหาได้หรือไม่

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องจำเลยร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง.

(เสียง ตรีวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น